

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 25/06/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Unificación de aprovechamientos de riego en la Confederación Hidrográfica del Guadiana e instalación de tubería de riego en la finca Casa del Horno (expediente PRO-CU-24-1342), situado en el término municipal de Los Hinojosos (Cuenca), cuya promotora es Bodegas Leganza, SA. [2026/4998]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental, para analizar los efectos significativos sobre el medio ambiente que pudieran tener antes de su adopción, aprobación o autorización por el órgano sustantivo.

Por su parte, la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

El proyecto “Unificación de aprovechamientos de riego en la Confederación Hidrográfica del Guadiana e instalación de tubería de riego en la finca Casa del Horno”, ubicado en el Término Municipal de Los Hinojosos (Cuenca), cuyo promotor es Bodegas Leganza, S.A, se encuentra contemplado en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, concretamente en: Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. c) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura. 2º Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.

La evaluación del expediente compete a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, conforme al Decreto 6/2024 del 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 27 de septiembre de 2023, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

1.1- Antecedentes.

Con fecha 21 de junio de 2019 se publicó la Resolución de fecha 11 de junio de 2019 de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto “Traslado de derechos de riego del Expediente 1098/2017 de la Confederación Hidrográfica del Guadiana”, situado en el término municipal de Los Hinojosos (Cuenca), cuyo promotor es Bodegas Leganza, S.A..Expte PRO-CU-19-0841.

En ésta se evalúa el traslado de una parte de los derechos de riego de la parcela 2 del polígono 52 y la parcela 4 del polígono 5, del término municipal de El Toboso (Toledo), a la parcela 218 del polígono 23 (20,46 has) y la parcela 29 del polígono 22 (27,46 has), del término municipal de Los Hinojosos (Cuenca). La superficie total objeto a transformar son 47,92 has, donde se regará viñedo mediante riego por goteo. Para la obtención del agua se empleará un sondeo existente, ubicado en la parcela 218 del polígono 23 del Término municipal de Los Hinojosos (Cuenca), en las coordenadas X=509.214; Y: 4.380.539.

El Informe de Impacto Ambiental del expediente PRO-CU-19-0841, resuelve que el proyecto no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente (...).

En una actuación posterior, el promotor pretende optimizar su explotación agropecuaria aumentando la superficie autorizada de riego en los aprovechamientos y unificando cuatro de ellos existentes en la Sección B (6301/2012,

6302/2012, 6303/2012 y 6304/2012), aportando una superficie de 40,46 ha de la cesión del volumen inherente a esta superficie. La totalidad del nuevo perímetro de riego solicitado no cuenta con derechos reconocidos, por lo que, a efectos de evaluación ambiental, se trata de una superficie de transformación en regadío.

La nueva zona de regadío sobre la que versa el proyecto "Traslado de derechos de riego del Expte 1098/2017 de la Confederación Hidrográfica del Guadiana" se encuentra pendiente de concesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn).

Esta zona se creará por la cesión de derechos de agua y comprenderá una superficie final de 40,46 hectáreas, en la parcela 218 del polígono 23 de Los Hinojosos y la parcela 29 del polígono 22 de Los Hinojosos. Tras el traslado de los derechos de riego mencionado anteriormente y la creación de una superficie de 40,46 ha de regadío en el interior del activo, unido a la existencia de un aprovechamiento con destino a riego de 37,32 hectáreas a nombre de la propiedad; se constituye una superficie total de regadío de 77,78 hectáreas en el interior de la finca "Casa del Horno", repartidas entre cinco zonas de riego diferentes.

1.2.- Descripción del proyecto actual.

Según la documentación aportada, el objeto del proyecto se localiza en el TM de Los Hinojosos, Cuenca, y el objeto del mismo es la reagrupación de varios expedientes que el promotor tiene abiertos con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, actualmente tramitándose con número 3859/2021(P-909); con el objetivo de optimizar la gestión de los recursos hídricos, conectando las cinco zonas de riego mediante una tubería general, manteniendo solamente el sondeo ubicado en la parcela 218 del polígono 23 y clausurando el resto de los sondeos autorizados por la Confederación. Esta concesión tramita para riego de 77,78 ha de viñedo, de las cuales, 40,46 ha (nueva superficie de riego) no contaban con derechos previos al uso del agua. El volumen de agua solicitado es de 54.622 m³ /año.

La descripción de las cinco zonas de riego es la siguiente (Anexo I):

Zona de riego 1

Parcela 218 del polígono 23 y Parcela 29 del polígono 22; nueva zona de regadío pendiente de concesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Esta zona se creará por la cesión de derechos de agua y comprenderá una superficie final de 40,46 hectáreas, en la parcela 218 del polígono 23 y en la parcela 29 del polígono 22 de Los Hinojosos (Cuenca).

Zona de riego 2

Parcela 34 del polígono 24; expediente de Sección B-6301/2012, de fecha 13/01/2017 en la que se autoriza una superficie de riego de 9.33 hectáreas dentro de la parcela 34 del polígono 24, con una dotación de 7000 m³ /año en el término municipal de Los Hinojosos (Cuenca). Actualmente el agua procede un sondeo ubicado en la misma parcela.

Zona de riego 3

Parcela 29 del polígono 22; expediente de Sección B-6302/2012, de fecha 20/01/2017 en la que se autoriza una superficie de riego de 9.33 hectáreas dentro de la parcela 29 del polígono 22, con una dotación de 7000 m³ /año en el término municipal de Los Hinojosos (Cuenca). Actualmente el agua procede de un sondeo ubicado en la misma parcela.

Zona de riego 4

Parcela 218 del polígono 23; expediente de Sección B-6303/2012, de fecha 13/01/2017 en la que autoriza una superficie de riego de 9,33 hectáreas con una dotación de 7000 m³ /año, en la parcela 218 del polígono 23 en el término municipal de Los Hinojosos (Cuenca). Actualmente el agua procede un sondeo ubicado en la misma parcela.

Zona de riego 5

Parcela 79 del polígono 20; expediente de Sección B-6304/2012, de fecha 13/01/2017 en la que se autoriza una superficie de riego de 9.33 hectáreas con una dotación de riego de 7000 m³ /año, en la parcela 79 del polígono 20 de Los Hinojosos (Cuenca). Actualmente el agua procede de un sondeo ubicado en la misma parcela.

1.3.- Acceso. Desde la carretera CM-3108, entre los p.k. 5-6 existe un camino hacia el oeste, que da acceso directo a la parcela objeto de actuación, tras haber recorrido unos 3.500 m hasta el camino de los Romerales (Polígono 22, parcela 9004).

1.4.- Distancias. El núcleo urbano más próximo a la explotación es el de Los Hinojosos, a 6.000 metros. Aproximadamente a 960 m al oeste, se encuentra La Cañada Real de Los Serranos.

1.5.- Datos técnicos

Se proyecta la instalación de una tubería desde la captación situada en la parcela 218 del polígono 23, que actualmente abastece a parte de la parcela 218 del polígono 23 y parte de la parcela 29 del polígono 22, hasta las nuevas zonas de riego, parcela 24 del polígono 34, parcela 29 del polígono 22 y parcela 79 del polígono 20, con los siguientes elementos:

-Tubería principal de PVC, de 4.205,95 metros de longitud y 140 mm de diámetro, soterrada.

-Tuberías secundarias de polietileno con diámetros de 75 mm y 63 mm. En el inicio de cada tubería secundaria se instalarán llaves de mariposa de diámetro 80 mm.

Actualmente ya se encuentra instalado un sistema de impulsión: formado por una bomba sumergible encargada de conducir el agua desde el sondeo hasta las tuberías de distribución, de 90 CV, ubicada a una profundidad de 220 metros y que proporciona un caudal máximo instantáneo de 2,89 litros/segundo, que habrá de aumentarse para poder acometer el riego del total de la superficie objeto de actuación

El sistema de extracción del agua del sondeo se realizará mediante bomba sumergida y tubería de PVC. Las características de la misma vendrán dictadas por el caudal máximo instantáneo que resuelva la CHGn tras la resolución del expediente, en el que se solicita un caudal máximo instantáneo de 35 L/s, con la bomba sumergida rondará los 113 CV.

La extracción del agua del sondeo se realizará por energía eléctrica, mediante un transformador aéreo de intemperie de 100-125 Kva, instalado sobre línea eléctrica ya existente.

El riego proyectado se realizará por goteo. No se proyecta depósito regulador, y se realizará directamente desde el sondeo.

La obra civil necesaria para la instalación de la tubería para riego consistirá en la excavación de zanjas mediante retroexcavadora, preparando la cama de la tubería con material granular fino, instalación de los tubos y posteriormente proceder al relleno y compactación de la zanja.

2.- Principales alternativas estudiadas

El proyecto plantea las siguientes alternativas:

-Alternativa 0: No realización del proyecto

-Alternativa 1: Optimizar la explotación agropecuaria aumentando la superficie de riego autorizada en los aprovechamientos, adicionando la superficie de 40,46 ha de la cesión con el volumen inherente a esta superficie. Esta actuación no supone un aumento neto en la explotación de los recursos hídricos, ya que simplemente se cambiará el lugar dónde se emplean los mismos. Para ello se procederá a la instalación de una tubería principal para abastecer todas las zonas de riego, así como la instalación de riego por goteo asociado a la misma. La alternativa 1 contempla el mantenimiento de una de las 4 captaciones actuales con el objetivo de poder abastecer de manera más eficiente (mediante tubería de 4.205 metros) conectada a la actual bomba existente pudiendo de esta manera abastecer a las zonas anteriormente abastecidas por las anteriores captaciones mediante goteo. No supondrá un cambio en la dotación de agua concedida

-Alternativa 2: mantenimiento de dos de los actuales 4 sondeos, instalación de una bomba y dos tuberías auxiliares. Los sondeos a mantener serán: Exp.6303, y Exp.6302 (numerados como 3 y 2), plantando la instalación de 2 tuberías que conecten las diferentes zonas de riego.

La alternativa elegida se establece en base a un análisis multicriterio en el que se otorga puntuación en función a la idoneidad de los elementos descritos como "Aspectos técnicos" y "Aspectos ambientales" de cada alternativa, resultando la mas viable a nivel técnico-constructivo, socioeconómico y ambiental, la que mas puntos suma. En base a esto alternativa 1 es la que obtiene mayor valoración en relación con los criterios definidos ya que es la alternativa que menos impacto ocasiona desde el punto de vista ambiental y técnico.

3.- Análisis de riesgos

Según la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos significativos para el medio ambiente.

El promotor realiza en el punto 6 del Documento ambiental, el estudio de la vulnerabilidad del proyecto ante diferentes impactos, realizando una valoración cualitativa de la probabilidad, vulnerabilidad y el perjuicio frente a ellos, lo que da lugar a distintas categorías del riesgo. En base a los resultados obtenidos y a la descripción de los efectos derivados de los eventos analizados no existe riesgo para el cuál sean necesarias medidas específicas de mitigación y/o protección.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 14 de marzo de 2024, se reciben en el Servicio de Calidad Ambiental de Cuenca la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Con la misma fecha se presenta copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Con fecha 06/05/2024 y 20/06/2024 se solicitó al promotor información complementaria, recibándose con fecha 23/05/2024 y 01/07/2024, respectivamente.

El 4 de julio de 2024, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca. Servicio de Medio Natural y Biodiversidad. (*)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte en Cuenca. Sección de Arqueología. (*)
- Ayuntamiento de Los Hinojosos (Cuenca). (*)
- Unidad de Coordinación de Agentes medioambientales en Cuenca. (*)
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Dirección General de Economía Circular. Servicio de Residuos.
- Patronato del Parque Natural de las Tablas de Daimiel.
- Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Agroambientales. (*)
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en Cuenca. Servicio de Protección Ciudadana.
- Delegación Provincial de Sanidad en Cuenca. Servicio de Salud Pública. (*)
- Agencia del Agua.
- Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela (Adiman)
- WWF/Adena.
- Agrupación Naturista Esparvel.
- Ecologistas en Acción de la Manchuela Cuenca y Albacete.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
- Asociación Micorriza.
- Fundación Global Nature.
- Asociación Pueblos Vivos.

De las respuestas de las administraciones consultadas no se desprende que el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental. Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones recibidas

procedentes de los organismos consultados se contemplan en los apartados siguientes y son tenidas en cuenta en la elaboración de las medidas y condiciones recogidas en el apartado cuarto de la presente Resolución.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1.- Características del proyecto.

El proyecto consiste en reagrupar varios expedientes abiertos con la CHGn (Sección B (6301/2012, 6302/2012, 6303/2012 y 6304/2012), con número 3859/2021(P-909), conectando cinco zonas de riego mediante una tubería general, manteniendo solamente el sondeo ubicado en la parcela 218 del polígono 23 y clausurando el resto de los sondeos autorizados por la Confederación.

De las cinco zonas de riego citadas, 4 de ellas poseen ya derechos reconocidos por el organismo de cuenca, con un total de 37,32 has (tras el traslado de los derechos de riego mencionado anteriormente). La nueva zona de regadío sobre la que versa el proyecto “Traslado de derechos de riego del Expte 1098/2017 de la Confederación Hidrográfica del Guadiana” expediente ya evaluado ambientalmente mediante la resolución del PRO-CU-19-0841, se encuentra pendiente de concesión por parte de la CHGn. Esta zona se creará por la cesión de derechos de agua y comprenderá una superficie final de 40,46 hectáreas, en la parcela 218 del polígono 23 de Los Hinojosos y la parcela 29 del polígono 22 de Los Hinojosos.

Tras el traslado de los derechos de riego mencionado anteriormente y la creación de una superficie de 40,46 de regadío en el interior del activo, unido a la existencia de un aprovechamiento con destino a riego de 37,32 hectáreas a nombre de la propiedad; se constituye una superficie total de regadío de 77,78 hectáreas en el interior de la finca “Casa del Horno”, repartidas entre cinco zonas de riego diferentes.

3.2.- Ubicación del proyecto.

Las zonas de riego a transformar se localizan en parte del polígono 23, parcela 218 (en la que se encuentra la captación de abastecimiento) y parte del polígono 22, parcela 29, del TM de Los Hinojosos, Cuenca.

El resto de zonas en las que se actuará, para la instalación de la tubería y para las que existen derechos de riego, comprenden: polígono 20, parcela 79; polígono 22, parcela 29; polígono 23, parcela 218; polígono 24, parcela 34; Los Hinojosos, Cuenca.

La zona de proyecto se localiza sobre la cuenca hidrográfica del Guadiana, y la captación de aguas subterráneas se ubica dentro de la MASb 041.001 “Sierra de Altomira”.

No se prevé afección a Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 u otras zonas sensibles.

A 800 m al oeste de la zona de proyecto, se localiza la “Cañada Real de Los Serranos”, pero no es previsible su afección, como tampoco a montes de utilidad pública.

La ubicación del proyecto se encuentra fuera de las Zonas de Alto Riesgo (ZAR) de incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

El emplazamiento no se encuentra dentro de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en la Comunidad de Castilla-La Mancha

La zona de proyecto se localiza a menos de 900 m al norte de la “Zona de Transición” de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda.

3.3.- Características del potencial impacto.

El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca identifica que Las principales afecciones del proyecto son molestias a la fauna silvestre en la fase de ejecución del proyecto y la detracción de aguas subterráneas, en concreto la masa de agua subterránea ES040MSBT000030607 “Sierra de Altomira”.

Por otro lado, la afección más importante es la transformación del hábitat de las especies típicas de ambientes esteparios, tanto por el cambio de uso del suelo como el aumento de actuaciones asociadas a la transformación en regadío, aunque en este caso hay que considerar que las parcelas se emplazan en una zona con uso antrópico, en el área de influencia de infraestructura viaria o caminos y con cultivo leñoso de viñedo.

Los agentes ambientales de la zona informan, que la zona donde se va a realizar el regadío es zona de campeo y dispersión del águila imperial ibérica.

La actuación no conlleva vertidos al DPH del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego.

La extensión del impacto de la actividad será reducida. No se consideran probables impactos que puedan ser de magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.

Teniendo en cuenta el uso existente del suelo, la abundancia de recursos naturales del área y la capacidad de carga del medio natural, se puede concluir que la capacidad de carga del medio para la actividad es elevada.

Por tanto, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor de este proyecto en el documento ambiental, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de esta Resolución, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización del proyecto. En los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.

4.1.- Protección de los recursos naturales, flora y fauna.

Según informa el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad en Cuenca, como se ha indicado anteriormente, el proyecto no se emplaza en Espacio Natural Protegido y no es previsible la afección a Elementos Geomorfológicos de Protección Especial ni a Hábitats de Protección Especial.

No obstante, el entorno puede constituir zona de campeo, alimentación y reproducción de avifauna protegida, contemplada en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 33/1998, de 05/05/1998, por el que crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha y modificaciones, CREA-CLM), destacando los grupos de rapaces forestales y rupícolas, así como otras de entornos abiertos, pudiendo también haber presencia de aves esteparias.

Concretamente, en las zonas de hábitat favorable del entorno, existe distribución poblacional en época de reproducción de la especie sisón común (*Tetrax tetrax*), al sureste de la localidad de Los Hinojosos, entre la zona de actuaciones y dicha localidad, estando la especie considerada “en peligro de extinción” del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

En el entorno próximo existen lugares de nidificación histórica de la especie cernícalo primilla (*Falco naumanni*), incluida en la categoría “vulnerable” del CREA-CLM, estando una de las construcciones en las parcelas objeto de estas actuaciones, en las cercanías del único sondeo que se va a mantener para uso en la superficie de regadío.

La zona de actuaciones se localiza a 200 m al sur de la zona de dispersión del águila perdicera, según lo contemplado en Decreto 76/2016, de 13/12/2016, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Perdicera (*Aquila fasciata*) y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de esta especie en Castilla-La Mancha.

La ubicación del proyecto se encuentra fuera de las Zonas de Alto Riesgo (ZAR) de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, determinadas en la Orden 187/2017, de 20 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

La zona de proyecto se localiza a menos de 900 m al norte de la “Zona de Transición” de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, aprobada mediante Resolución de 17 de noviembre de 2014, de Parques Nacionales, por la

que se publica la aprobación por la Unesco de la ampliación de la Reserva de la Biosfera de Montseny, Cataluña, y la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, en Castilla-La Mancha

El informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad concluye indicando que entre Las principales afecciones del proyecto son molestias a la fauna silvestre en la fase de ejecución del proyecto y la detracción de aguas subterráneas, en concreto la masa de agua subterránea ES040MSBT000030607 "Sierra de Altomira". Por lo tanto, con la documentación que se aporta, de instalación de tuberías, se hacen las siguientes consideraciones en relación a medio natural y biodiversidad:

-Los acopios de materiales resultantes de la excavación para la instalación de sistema de riego se realizarán en zonas desprovistas de vegetación natural, debiéndose evitar igualmente la afección a la vegetación natural debido al tránsito de maquinaria en la fase constructiva. Los terrenos afectados por las zanjas deberán restituirse a su situación original.

-El sistema de riego por goteo se recomienda goteros subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra) de cada uno de los goteros.

-El motor para la extracción de agua se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona, así como de elementos que eviten la contaminación del suelo por derrames accidentales de combustible y posibles pérdidas de aceite.

-Tras la fase de construcción se deberá dejar la zona libre de cualquier residuo producido en la obra, incluidos los lodos generados por la perforación, debiendo ser retirados por gestor autorizado.

-Se tratará de reducir el empleo de fertilizantes y biocidas, procurando utilizar sustancias de baja peligrosidad con el fin de evitar riesgo de contaminación de aguas subterráneas.

-En caso de detectarse durante la ejecución de los trabajos zonas de anidamiento o áreas de reproducción de especies protegidas, se podrán establecer limitaciones temporales a los trabajos.

-Respecto a incendios forestales, se deberá cumplir con la legislación vigente en la materia, fundamentalmente: Orden de 16-05-2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención y extinción de incendios forestales, y modificaciones posteriores, entre otras, Orden 198/2022, de 14 de octubre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible).

Se recomienda que las construcciones asociadas a captaciones y grupo de bombeo se integren paisajísticamente mediante el completo acabado de sus caras vistas, el uso de materiales y tonos acordes con el entorno y acabados tradicionales (teja, ...).

Tras la fase de construcción de la captación se deberá dejar la zona libre de cualquier residuo producido en la obra, debiendo ser retirados por gestor autorizado. Se extremarán las precauciones con objeto de evitar cualquier tipo de vertido artificial.

Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, de constatarse a raíz de la puesta en regadío de las parcelas afecciones negativas a recursos naturales protegidos (como entre otros cambios en la distribución de especies catalogadas), el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.

4.2.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

La CHGn indica en su informe que Las tuberías de riego cruzarían el barranco de Cerrón y barranco del Zagarrón, que constituyen el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Conforme al artículo 72 del Reglamento del DPH, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la utilización o el aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados en ellos requerirá la previa autorización administrativa, todo ello sin perjuicio de los casos en los que sea de aplicación la tramitación de una correspondiente declaración responsable. En este cualquier caso, se tramitará conjuntamente con la oportuna concesión de aguas públicas.

Los ríos y arroyos funcionan como corredores ecológicos y de biodiversidad, por lo que siempre se debe respetar su continuidad, tanto lateral como longitudinal, de acuerdo con el artículo 126 bis del Reglamento del DPH.

Todas las actuaciones asociadas al establecimiento y funcionamiento de nuevas infraestructuras lineales (camino, carreteras, conducciones, etc.), deben garantizar, tanto el trazado en planta de los cauces que constituyen el DPH

del Estado, como su régimen de caudales. Para ello deberán desarrollarse mecanismos específicos que garanticen este mantenimiento, minimizando las variaciones de caudal durante la ejecución de las obras, y sin que se produzca modificación entre el régimen de caudales anterior y posterior a la ejecución de las mismas.

Los cruces subterráneos de cualquier tipo de conducción con un cauce que constituya el DPH del Estado, se deben proyectar enterrados, quedando al menos un resguardo de 1,5 metros entre la cara superior de la obra de cruce con el lecho del río.

La captación de aguas subterráneas se ubica dentro de la MASb “Sierra de Altomira”, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014 (ver anuncio publicado en el BOE nº 308, de 22 de diciembre de 2014).

El Programa de Actuación de la MASb “Sierra de Altomira” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn) en su reunión de 23 de noviembre de 2017 (DOCM nº 241 de 15-12-2017 y revisado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHGn de 12 de diciembre de 2019 (DOCM nº 13 de 21-01-2020) y por acuerdo de 27 de noviembre de 2023 (BOE nº 289 de 04- 12-2023).

Según lo dispuesto en la Orden TED/1191/2024, de 24 de octubre, por la que se regulan los sistemas electrónicos de control de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al DPH, para el control del volumen derivado por las captaciones de agua del DPH, el titular del mismo queda obligado a instalar y mantener a su costa un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua captados realmente (contador o aforador). El contador, el aforador y los demás elementos complementarios para medida de caudales se deberán colocar y mantener libres de obstáculos que puedan dificultar su observación y estarán ubicados en un lugar de fácil acceso, a cubierto del exterior mediante un recinto, caseta o arqueta si ello fuera factible. Asimismo, las instalaciones se diseñarán de forma que el personal que realice la comprobación de las mediciones pueda efectuar sus trabajos desde el exterior de las mismas.

La actuación no conlleva vertidos al DPH del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego.

La Oficina de Planificación Hidrológica Informa, con fecha 26/05/2025:

“En consecuencia, la solicitud será compatible con el Plan Hidrológico de cuenca, si se resuelve de acuerdo con lo establecido en el programa de actuación de la masa de agua subterránea Sierra de Altomira vigente en el momento de su resolución”.

Por tanto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del TRLA y 14 quater del Reglamento DPH, se informa que existirían recursos hídricos suficientes para llevar a cabo la actuación planteada y sería compatible con el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn), aprobado por Real Decreto 35/2023, de 24 de enero (BOE nº 35 de 10/02/2023).

En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución del procedimiento de concesión, nº expediente 3859/2021.

Deberá estarse a lo dispuesto por la CHGn en la correspondiente Autorización de Concesión de aguas subterráneas con destino a riego (expediente 3859/2021). Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas a ellos asociados.

4.3.- Generación de residuos.

Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y del Decreto 35/2024, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2023-2030, así como al resto de la normativa vigente que le sea de aplicación.

Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de los tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse en los términos que establece el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial las referidas a la protección

del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos. En cualquier caso, se dispondrá de contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos generados, así como compromiso de contratación con una empresa especializada para su retirada.

Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que ese regula la gestión de los aceites industriales usados recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con el, así como lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Sostenible) debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.

4.4.- Protección del paisaje.

Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y diseños tradicionales de la zona, así como el uso de tonos miméticos, evitando el empleo de superficies reflectantes, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, igualmente, integrar paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares, mediante el completo acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno.

4.5.- Protección a patrimonio y dominio público.

No existe afección a Montes de utilidad Pública ni vías pecuarias.

La Sección de Arqueología de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca, emite Informe en fecha 3 septiembre de 2024, en el que solicita al promotor:

- Control y seguimiento arqueológico de las obras u actuaciones de remoción del terreno previstas por el citado proyecto, por parte de un arqueólogo expresamente autorizado.
- Los elementos culturales señalados del término municipal de Los Hinojosos (Cuenca), no podrán ser afectados, y además, para los elementos culturales localizados dentro de las parcelas del proyecto de referencia (07161000039. Chozo Nuevo, y 07161000042. Casa del Horno), se recomienda que sean balizados y señalizados en el terreno para que sean identificados por los agentes de la obra civil y se evite cualquier riesgo de afección por la intervención a realizar.

En fecha 1 octubre de 2025, la Sección de Arqueología de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca, emite un segundo Informe en el que se acredita al responsable de calidad de dirección arqueológica para que desarrolle los referidos trabajos arqueológicos, (...).

En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 52.4 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo y garantizar su control arqueológico.

4.6.- Adecuación urbanística.

El Ayuntamiento de Los Hinojosos presenta Informe Técnico en el que se indica que el proyecto solicitado queda sujeto a las condiciones generales establecidas en el planeamiento de aplicación vigente en el municipio: Plan de Ordenación Municipal de Los Hinojosos, aprobado definitivamente con fecha 7 mayo 2015 por Comisión Provincial Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cuenca.

En el planeamiento de aplicación vigente en el municipio no hay incompatibilidad con el proyecto de construcción/ instalación solicitado, se encuentra entre los usos, actividades y actos que pueden realizarse en este tipo de suelos y no impide la ejecución de ninguna figura de planeamiento vigente; sin perjuicio de la legislación sectorial de aplicación, tramitaciones previas a la correspondiente licencia urbanística y la obtención de los pertinentes informes/ autorizaciones de las Administraciones afectadas

4.7.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras, así como de los viales de acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.

Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero) modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales.

En general, se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de la maquinaria se recogerán en fichas de mantenimiento y se aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de la onda aérea.

En el caso del uso de motor para la extracción de agua el mismo se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona, así como de elementos que eviten la contaminación del suelo por derrames accidentales de combustible y posibles pérdidas de aceite.

4.8.- Protección a la salud humana

Durante la ejecución del proyecto deberán observarse, en todo momento, las disposiciones de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales.

Deberán cumplirse en todo momento las disposiciones del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, por lo que respecta a los trabajadores durante las distintas fases de la actuación.

4.9.- Plan de desmantelamiento y cese de actividad.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todas las instalaciones y se entregarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de cada residuo, restaurando finalmente los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este Servicio.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación de Ambiental de Castilla-La Mancha, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control de la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica y cumplimiento de lo establecido en la misma.
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente Informe.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación.
- Control de los volúmenes de agua extraída, así como del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonos y tratamientos fitosanitarios.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos y aguas subterráneas.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las posibles obras.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca:

a) Antes del inicio de las obras:

- Notificación de la fecha prevista para el inicio de las obras, con una antelación mínima de 10 días.
- Licencias municipales que procedan.
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.

b) Antes del inicio de la actividad:

- Resolución de la concesión emitida por la Confederación Hidrográfica, incluyendo el título otorgado por ésta para el aprovechamiento de las aguas subterráneas.
- Plan de desmantelamiento presupuestado con compromiso del promotor de su realización.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24 de mayo de 2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto "Unificación de aprovechamientos de riego en la Confederación Hidrográfica del Guadiana e instalación de tubería de riego en la finca Casa del Horno" (Exp. PRO-CU-24-1342), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación.

La Ley 2/2020, dispone en el artículo 4.3.e) que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante. El presente informe de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://neva.jccm.es/nevia>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Conforme a lo establecido en el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.

El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

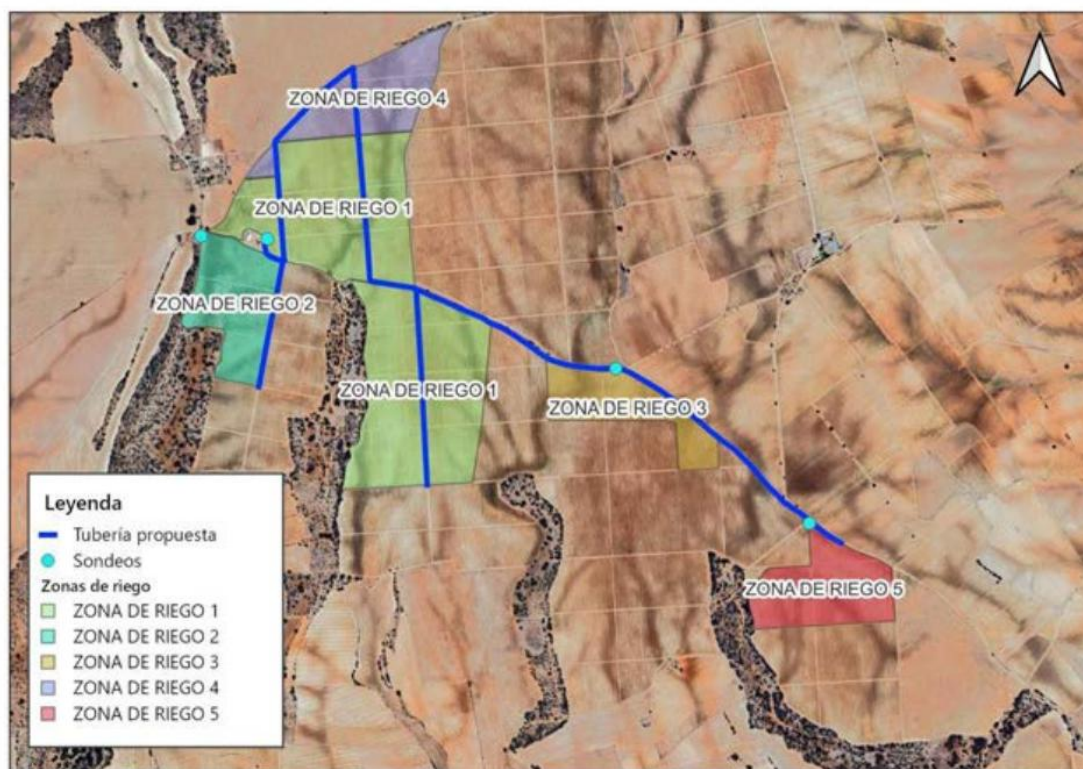
De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Cuenca, 25 de junio de 2026

El Delegado Provincial
JOSÉ IGNACIO BENITO CULEBRAS

ANEXO I

*Figura 2. Zonas de riego.*

Zonas de riego